

1501484-04.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... concluiu-se que o réu dedicava-se à prática de tráfico de entorpecentes. Não se trata de meras denúncias anônimas nem de vaga atitude suspeita, mas de elementos concretos colhidos em campanha e que justificaram, inclusive prévia emissão de mandado de busca e apreensão na casa dele.

No mais, a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1501484-04.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501484-04.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDEL BORGES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

WENDEL BORGES, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 13 de abril de 2.022, por volta das 13h07min, na Rodovia Cândido Portinari (SP 334), número 397, nesta cidade e comarca de Franca, trazia consigo e transportava 240,01g do entorpecente conhecido como cocaína, na forma de crack, fracionado em 12 (doze) pedras grandes e resquícios em pó, substância capaz de causar dependência física ou psíquica (laudos de constatação provisória de entorpecentes e toxicológico definitivo às páginas 18/20 e 73/78), tudo para entrega ao consumo de terceiras pessoas ou qualquer forma de disseminação, sendo que assim o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão às páginas 14/15).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou, preliminarmente, pela ilegalidade da busca pessoal realizada. No mérito, pediu a absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, III, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e das atenuantes previstas no artigo 66 do Código Penal e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

É o relatório.

Decido.

De plano, deixo anotado que, no presente caso, não há que se falar em abordagem ilícita do acusado. Isso porque a equipe da polícia civil vinha de longa investigação, durante a qual se colheram elementos suficientes para que se concluisse que o réu dedicava-se à prática de tráfico de entorpecentes. Não se trata de meras denúncias anônimas nem de vaga atitude suspeita, mas de elementos concretos colhidos em campanha e que justificaram, inclusive prévia emissão de mandado de busca e apreensão na casa dele.

No mais, a ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 14/15) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (páginas 74 e 76) bem como a autoria.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática tanto em sede administrativa quanto em juízo.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

Primeira Fase: A grande quantidade de droga apreendida indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses, sim, merecedores da pena mínima prevista. Assim, a pena-base já seria fixada em patamar sensivelmente superior ao mínimo, em 07 anos de reclusão. O réu possui ainda maus antecedentes (páginas 44 – feito nº 3001596-11.2013.8.26.0196), motivo pelo qual se majora a pena em mais 1/6: 08 anos e 02 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é confesso, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6: 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

Terceira fase: Diante do mau antecedente, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06. Incidindo a regra prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a pena dos delitos em 1/6.

Torno definitiva e pena do réu em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime

inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu WENDEL BORGES como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Dada a natureza hedionda do delito, a pena e o regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar. Em relação ao objeto apreendido (balança de precisão), não comprovada sua origem ilícita, seja o bem restituído a quem de direito. Providencie-se o necessário. Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.
P. R. I. C..

Franca, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA